

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6882/2542

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สากลตากชนสง
นาย สุพิชัย จันทพาส กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบในฐานะที่เป็นนายจ้างของผู้ขับรถยนต์บรรทุกซึ่งกระทำไปในทางการที่จ้างของจำเลย และในฐานะที่จำเลยเป็นเจ้าของผู้ครอบครองและผู้ใช้ประโยชน์ในรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวที่ทำให้ทรัพย์สินของโจทก์เสียหาย และตามคำฟ้องของโจทก์ไม่มีข้อความตอนใดระบุให้จำเลยรับผิดชอบในฐานะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งเป็นนายจ้างของผู้ขับรถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุ การที่ศาลอุทธรณ์ยกปัญหาดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยให้จำเลยในฐานะผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดรับผิดชอบต่อโจทก์ จึงเป็นการพิพากษานอกฟ้องหรือเกินไปกว่าที่ปรากฏในคำฟ้อง ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา 246

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2537 โจทก์ว่าจ้างจำเลยที่ 1 ให้ขนของจากกรุงเทพมหานคร ไปยังจังหวัดนครสวรรค์ จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุกสิบล้อ หมายเลขทะเบียน 80-8209 นครสวรรค์ ขนของไปตามถนนสายเอเชียด้วยความประมาท เมื่อถึงอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เฉี่ยวชนกับรถยนต์หมายเลข

ทะเบียน 80-6168 กำแพงเพชร พ่วงรถหมายเลขทะเบียน 80-7112 กำแพงเพชร
ขับโดยลูกจ้างซึ่งกระทำการในทางการที่จ้างหรือคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากจำเลยที่
2 และด้วยความประมาทของผู้ขับรถพ่วงด้วยเช่นกัน ทำให้ทรัพย์สินที่โจทก์ว่าจ้าง
จำเลยที่ 1 ขนส่งเสียหาย เป็นเงิน 761,554 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5
ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่โจทก์ได้รับความเสียหายถึงวันฟ้องเป็นเงิน
57,116 บาท รวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น 818,670 บาท โจทก์ทวงถาม แต่จำเลยทั้ง
สองเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน
818,670 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับถัดจาก
วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ
ของห้างหุ้นส่วนจำกัดประเสริฐชัยสกลบาตร ชำระเงิน 696,216.50 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 21 มกราคม 2537
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 20
มกราคม 2537 โจทก์ว่าจ้างจำเลยที่ 1 ให้ขนของจากกรุงเทพมหานครไปส่งที่จังหวัด
นครสวรรค์ ขณะที่จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-8209

นครสวรรค์ บรรทุกสิ่งของที่รับขนไปตามถนนสายเอเชีย ถึงอำเภอสรรพยา จังหวัด
ชัยนาทรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวได้เฉี่ยวชนกับรถยนต์บรรทุกน้ำมันหมายเลข
ทะเบียน 80-6168 กำแพงเพชร พ่วงรถหมายเลขทะเบียน 80-7112 กำแพงเพชร
เป็นเหตุให้สิ่งของที่รับขนได้รับความเสียหาย

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ว่า ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2
พิพากษาให้จำเลยที่ 2 ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดประเสริฐชัยสกล
กบาตรรับผิดชอบโจทก์ เป็นการพิพากษานอกฟ้องหรือเกินไปกว่าที่ปรากฏในคำฟ้อง
หรือไม่นั้น เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบในฐานะที่จำเลยที่ 2 เป็น
นายจ้างของผู้ขับรถบรรทุกน้ำมันหมายเลขทะเบียน 80-6168 กำแพงเพชร พ่วง
รถหมายเลขทะเบียน 80-7112 กำแพงเพชร ซึ่งกระทำไปในการที่จ้างหรือตาม
คำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ 2 และในฐานะเป็นเจ้าของผู้ครอบครองและผู้ใช้
ประโยชน์ในรถยนต์บรรทุกน้ำมันคันดังกล่าว ตามคำฟ้องของโจทก์ไม่มีข้อความ
ตอนใดระบุว่าจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดประเสริฐชัยสกล
กบาตร ซึ่งต้องรับผิดชอบกันในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัดแต่อย่างใด ที่ศาล
อุทธรณ์ภาค 2 ยกปัญหาดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยและพิพากษาแก้ให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบใน
ส่วนนี้จึงเป็นการพิพากษานอกฟ้องหรือเกินไปกว่าที่ปรากฏในคำฟ้องไม่ชอบด้วย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา
246

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ผล อนุวัตินิติการ-ระพินทร บรรจงศิลป์-ชนะ ภาสกาณนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ